

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0738-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1046-2026/PS2**

DENUNCIANTE : MIGUEL EDMUNDO CHICOMA KOIKE
(SEÑOR CHICOMA)

DENUNCIADO : BANCO PICHINCHA
(EL BANCO)

MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ALLANAMIENTO PARCIAL
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 23 de abril de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 24 de febrero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presuntas infracciones a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código (en adelante, el Código), en tanto habría debitado indebidamente siete (7) operaciones de la cuenta de ahorros N° *****77 del denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado, pues: (i) fue víctima del robo de su equipo celular; y, (ii) las operaciones no forman parte de su comportamiento habitual de consumo y son inusuales y con patrón de fraude por haberse efectuado siete operaciones en el lapso de once minutos:

Fecha	Detalle	Importe S/
12/01/2026	TRF.INMED 00389801349350783647	3 004,30 ¹
12/01/2026	TRF.INMED 01181400028613489615	3 004,30 ²
12/01/2026	TRF.INMED 00389801349352500146	3 004,30
12/01/2026	TRF.INMED 01181400028696801014	1 504,30
12/01/2026	TRF.INMED 00932220765098207294	1 512,00
12/01/2026	TRF.INMED 00389801348840736049	1 504,30
12/01/2026	TRF.INMED 00389801348840736049	1 504,30

2. El 10 de marzo de 2026, el señor Chicoma presentó un escrito y adjuntó los estados de cuenta de su cuenta de ahorros correspondientes a los meses de julio a noviembre de 2025 y de enero a febrero de 2026, en atención al requerimiento de información formulado mediante Resolución N° 1.
3. El 17 de marzo de 2026, el Banco presentó sus descargos y señaló lo siguiente:
- (i) Formula allanamiento respecto de cinco (5) operaciones imputadas como indebidas, solicitando la conclusión del procedimiento en ese extremo y la imposición de una amonestación;
 - (ii) las dos primeras operaciones fueron válidamente realizadas, al haberse utilizado dos factores de autenticación y haberse enviado los comprobantes

¹ Cabe precisar que la operación asciende a S/ 3 000,00 y generó una comisión de S/ 4,30.

² Cabe precisar que la operación asciende a S/ 3 000,00 y generó una comisión de S/ 4,30.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0738-2026/PS2**

correspondientes conforme se aprecia de los registros (logs) acreditan el ingreso exitoso al aplicativo, la ejecución de las operaciones y el envío de comprobantes al correo del denunciante;

- (iii) según su informe tecnológico, se registró el ingreso válido al canal digital APP con el usuario y clave secreta y posteriormente, se generó el Token digital para la realización de cada operación;
 - (iv) las operaciones cuestionadas se encontraban dentro del comportamiento habitual de consumo del denunciante, en tanto existen operaciones previas de montos similares o superiores;
 - (v) el denunciante asumió contractualmente el deber de custodia de sus credenciales, por lo que cualquier uso indebido atribuible a la falta de diligencia del usuario configura ruptura del nexo causal;
 - (vi) las operaciones de transferencias interbancarias como las realizadas en la App del banco, no califican como operaciones con tarjeta a la que se deba exigir el estándar EMV 3DS y EMV tokenización;
 - (vii) solicitó que se requiera un informe técnico a la SBS para confirmar que las transferencias interbancarias no constituyen operaciones con tarjeta; y,
 - (viii) solicitó la confidencialidad por tiempo indefinido de los anexos I y II vinculados a sus sistemas de seguridad, por contener información sensible susceptible de uso indebido por terceros.
4. El 18 de marzo de 2026, el Banco presentó un escrito y adjuntó un Informe tecnológico respecto de las operaciones cuestionadas.
5. Mediante Resolución N° 2 del 19 de marzo de 2026, se declaró la confidencialidad permanente de los documentos “ANEXO I- ARTÍCULO 17°” y “ANEXO II- ARTÍCULO 19°”, adjuntos al escrito presentado por el Banco el 17 de marzo de 2026.
6. El 27 de marzo de 2026, el señor Chicoma presentó un escrito y señaló lo siguiente:
- (i) El Banco sostiene que las dos (2) operaciones se encuentran dentro de su comportamiento habitual de consumo y que el consumidor debía custodiar sus datos y reportar el robo;
 - (ii) cuestiona el argumento del comportamiento habitual de consumo, señalando que en el último año solo realizó una transferencia por un monto similar (S/ 11 004,30), la cual fue dirigida a la cuenta de su esposa y no realiza transferencias sucesivas en un mismo día; y,
 - (iii) tras el robo de su celular, actuó de forma diligente al intentar bloquear sus cuentas y tarjetas, realizando llamadas a distintas entidades financieras; sin embargo, el proceso de bloqueo tomó tiempo debido a los procedimientos de atención, pero que logró efectuarlo aproximadamente dentro de una hora.
7. El 14 de abril de 2026, el Banco presentó un escrito y señaló lo siguiente:

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0738-2026/PS2**

- (i) Solicitó que se aplique el criterio adoptado por la autoridad administrativa en otros casos, en los cuales se habría validado la posición expuesta por el Banco respecto a la autenticación de operaciones realizadas mediante billeteras digitales con tokenización, señalando que no resulta necesario exigir métodos adicionales distintos a los ya definidos para dicho tipo de transacciones;
- (ii) tratándose de operaciones efectuadas a través de canales digitales, corresponde aplicar las disposiciones del Reglamento de Ciberseguridad vigentes al momento de los hechos, y no aquellas previstas en normativa posterior, por lo que el análisis debe circunscribirse al marco normativo aplicable a la fecha de las operaciones; y,
- (iii) para operaciones en canales digitales, no resulta exigible la aplicación de estándares EMV 3DS, por corresponder estos a transacciones en comercios electrónicos, siendo que el análisis debe centrarse en los mecanismos propios del canal digital utilizado.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

8. Determinar si corresponde:

- (i) Aplicar el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad;
- (ii) aceptar el allanamiento parcial formulado por el Banco respecto a cinco (5) de las operaciones cuestionadas;
- (iii) declarar responsable al Banco por el débito indebido de dos (2) operaciones en la cuenta de ahorros del denunciante; y,
- (iv) dictar medidas correctivas, imponer una sanción y ordenar el pago de las costas del procedimiento.

III. ANÁLISIS**III.1. Sobre la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad**

- 9. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
- 10. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo a través de reiterada jurisprudencia ya ha precisado los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad y ha señalado que esta norma se aplica a todas aquellas operaciones que sean efectuadas a través de un canal digital como, por ejemplo, banca móvil, banca por internet, entre otros.
- 11. Asimismo, la Sala Especializada de Protección al Consumidor mediante el pronunciamiento contenido en la Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI, efectuó una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una

M-OPS-04/01

Página 3 de 25

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0738-2026/PS2**

lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.

12. Ahora bien, el 28 de junio de 2024, se publicó la Resolución SBS N° 02286-2024 – Modifican el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiera y el Reglamento de Reclamos y Requerimientos (en adelante, la Resolución SBS N° 02286-2024), a través de la cual incorporó el numeral 7 al artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, y estableció que el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2° de dicho reglamento, y en atención a las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según se trate de operaciones **con tarjeta presente y no presente**.
13. En reciente jurisprudencia³, la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 ha señalado que las operaciones en canales digitales corresponden a transacciones efectuadas con **tarjeta no presente** y, en consecuencia, el análisis de su validez debe ser efectuada en atención a lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
14. Sobre tal planteamiento, corresponde señalar que como parte de las modificaciones al Reglamento de Tarjetas, la Resolución SBS N° 02286-2024 incorporó al artículo 2° de este reglamento los numerales 23 y 24, que definen lo que se debe entender por operaciones con tarjeta presente y con tarjeta no presente:

“Artículo 2°.- Definiciones
(...)
23. *Operaciones con tarjeta presente: Operaciones en las que el instrumento de pago interactúa con el dispositivo de captura de información.*
24. *Operaciones con tarjeta no presente: Operaciones en las que el instrumento de pago no interactúa con el dispositivo de captura de información*
(...)”
15. Conforme se desprende de la norma, el elemento que determina cuándo nos encontramos ante una transacción con tarjeta presente o no presente es la forma cómo se captura la información del plástico de la tarjeta. Por ello, la norma precisa que, dependiendo de la interacción (física) del plástico con el dispositivo, podremos concluir de qué tipo de operación se trata.
16. En ese sentido, se advierte que la definición brindada en el numeral 24 del artículo 2° del Reglamento de Tarjetas, está concebida para un uso del plástico en pasarelas de pago físicas y virtuales, ya sea en consumos en establecimientos comerciales o comercio electrónico, en los que es necesario contar con el plástico o con la información de este.
17. Lo señalado explica por qué, incluso, la Resolución SBS N° 02286-2024 establece que, para operaciones con tarjeta no presente, se requiere, como segundo factor autenticación, un **código de verificación dinámico de la tarjeta** u otro factor verificable en línea

³ Ver Resolución Final N° 161-2026/CC1.



requerido al usuario **en el marco del estándar EMV 3DS**; el cual corresponde a operaciones en comercio electrónico. En efecto, de acuerdo con lo informado en la página *web*⁴ de este organismo global, los estándares EMV 3D Secure sirven para establecer el nivel de autenticación de operaciones que se efectúan en establecimientos comerciales virtuales, lo que reafirma que cuando la norma se refiere a operaciones con tarjeta no presente no amplía sus efectos a toda operación que no se realice de modo presencial, como aquellas vía banca por Internet o banca móvil, sino que restringe esta definición a comercio electrónico.

18. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que, incluso, el propio numeral 7.3 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece un proceso de autenticación específico para las operaciones que se realicen a través de billeteras digitales con tokenización de tarjetas. Claro está que una precisión de este tipo no tendría sentido si la norma considerara a todas las operaciones virtuales como transacciones con tarjeta no presente, pues para estas ya ha definido los métodos de autenticación, por lo que no resultaría necesario hacer una distinción como la comentada.
19. Siendo así, cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas mediante un canal digital, estas no pueden ser consideradas como operaciones con tarjeta no presente según las definiciones contenidas en la Resolución SBS N° 02286-2024. Por tanto, en el análisis de la operación corresponde aplicar las disposiciones del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, pues esta norma está vigente desde el 2 de julio de 2022 y no se ha suspendido su aplicación y tampoco ha sido derogada; mientras que cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas en comercio virtual, resultará de aplicación de lo establecido en la Resolución SBS N° 02286-2024 y sujetarse a los plazos de adecuación establecidos en dicha norma.
20. Este razonamiento es congruente con el principio de especialidad normativa, conforme al cual, ante la coexistencia de dos disposiciones que regulan una misma materia, debe preferirse aquella que resulta específica para el supuesto concreto analizado. En el presente caso, el Reglamento de Ciberseguridad regula de manera específica las operaciones realizadas a través de canales digitales que requieren enrolamiento previo bajo control de las entidades financieras, y establece los mecanismos de autenticación reforzada aplicables a dichas operaciones.
21. En línea con ello, las actuaciones probatorias para operaciones en canal digital, como las del presente caso, se ajustan a lo expresamente establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, y no es pertinente ni necesario requerir o valorar información relacionada con los **estándares EMV 3DS**, en tanto, como ha sido indicado, están corresponden a consumos en comercios electrónicos.
22. A mayor abundamiento, el Banco en su escrito del 17 de marzo de 2026, indicó que las operaciones por canales digitales no pueden ser consideradas ni calificadas como operaciones con “*tarjeta no presente*”, por lo que solicitó se requiera a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, la SBS) un informe técnico para confirmar que las transferencias por app no constituyen operaciones con tarjeta.
23. Siendo así, en el presente caso no resulta necesario solicitar información a la SBS, pues conforme al marco normativo expuesto y a la interpretación desarrollada en los numerales precedentes que coincide con lo señalado por el propio Banco, se concluye que las

⁴ Ver el siguiente enlace: <https://www.emvco.com/>, consultado al momento de la elaboración de la presente resolución.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0738-2026/PS2**

operaciones efectuadas mediante aplicativos móviles no constituyen operaciones con tarjeta no presente; por lo que corresponde desestimar el presente alegato del Banco.

24. Por tanto, considerando que, de la revisión de los argumentos formulados por las partes y de los medios probatorios que obran en el expediente, se verificó que en el presente caso las operaciones denunciadas se han realizado mediante la Banca Móvil del Banco, es decir a través de un canal digital, el análisis para verificar si fueron o no debidamente cargadas se realizará bajo lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad.

III.2. Sobre el allanamiento parcial del Banco

25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil —aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos—, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado; es decir, la parte denunciada acepta la pretensión de la denuncia⁵.
26. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad, pudiendo imponérsele una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos y exonerándolo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas⁶.
27. En consecuencia, en mérito al allanamiento formulado, corresponde declarar responsable al Banco por debitar indebidamente cinco (5) operaciones de la cuenta de ahorros N° *****77 del denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado, pues: (i) fue víctima del robo de su equipo celular; y, (ii) las operaciones no forman parte de su comportamiento habitual de consumo y son inusuales y con patrón de fraude por haberse efectuado siete operaciones en el lapso de once minutos:

Fecha	Detalle	Importe S/
12/01/2026	TRF.INMED 00389801349352500146	3 004,30
12/01/2026	TRF.INMED 01181400028696801014	1 504,30
12/01/2026	TRF.INMED 00932220765098207294	1 512,00
12/01/2026	TRF.INMED 00389801348840736049	1 504,30
12/01/2026	TRF.INMED 00389801348840736049	1 504,30

III.3. Sobre el débito de dos operaciones cuestionadas por el denunciante**⁵ CÓDIGO PROCESAL CIVIL****Artículo 330.- Allanamiento y Reconocimiento**

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. (...).

⁶ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas**

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1390 publicado el 5 de setiembre de 2018)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0738-2026/PS2**

28. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁷. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁸.
29. El artículo 18° del Código⁹ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
30. Por otro lado, el artículo 19° del Código¹⁰ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
31. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad¹¹.

7

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

8

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 1°.- Derechos de los consumidores**

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

9

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 18°.- Idoneidad**

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

10

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 19°.- Obligación de los proveedores**

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

11

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor**

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.



32. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, Reglamento de Tarjetas), establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente¹².
33. El artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad establece que, en el caso de operaciones realizadas en canales digitales que impliquen; (i) pagos o transferencia de fondos a terceros, (ii) registro de un beneficiario de confianza, (iii) la contratación de un producto o servicio, (iv) la modificación en los productos contratados; y, (v) la modificación de límites y condiciones, se requiere utilizar la combinación de por lo menos dos factores de autenticación para verificar la identidad de un usuario (algo que solo el usuario conoce, algo que solo el usuario posee o algo que el usuario es, que incluye las características biométricas), que correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. Asimismo, dicha norma requiere contar con un control ante ataques de hombre en el medio que pueda incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez y la notificación de los datos de la operación al usuario.
34. De acuerdo con lo establecido en las normas sectoriales antes citadas, los mecanismos de autenticación están compuestos por el uso combinado de dos factores (algo que solo el usuario conoce, algo que el usuario posee, algo que el usuario es). Esto quiere decir que las transacciones se reputan válidamente realizadas si dichos factores estuvieron presentes, con independencia de si haya sido el consumidor el autor de las operaciones o un tercero. Así, el uso de esa información equivale al consentimiento del titular de la cuenta. Por el contrario, la entidad financiera será responsable en aquellos casos en los que no logre demostrar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación.
35. El señor Chicoma denunció al Banco por debitar indebidamente dos (2) operaciones de su cuenta de ahorros N° *****77, las cuales no reconoce haber autorizado por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución:

Fecha	Detalle	Importe S/
12/01/2026	TRF.INMED 00389801349350783647	3 004,30
12/01/2026	TRF.INMED 01181400028613489615	3 004,30

36. En sus descargos, el Banco señaló que la validez de las operaciones se encontraba acreditada en el Informe Tecnológico, donde se registró el ingreso válido al canal digital Banca por Internet con el usuario y clave secreta, y posteriormente, se generó el Token digital para la realización de cada operación; y, cada movimiento fue puesto en conocimiento del denunciante a su correo electrónico.

12

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas**

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

- Primera operación: Transferencia de S/ 3 004.30**

Generación y Validación de Password Token para transferencia interbancaria

Evidencia de ejecución de la transacción

Segunda operación: Pago efectivo de S/ 3 004,30

Generación y Validación de Password Token

[Ver imagen en la siguiente página]

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0738-2026/PS2

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	Details	Annotations
12820	12.820.0	10.10.10.10	10.10.10.10	HTTP	150	POST /api/soft-tokens/validate	POST /api/soft-tokens/validate	
12821	12.820.0	10.10.10.10	10.10.10.10	HTTP	150	200 OK	200 OK	
12822	12.820.0	10.10.10.10	10.10.10.10	HTTP	150	POST /api/soft-tokens/validate (32-byte body)	POST /api/soft-tokens/validate (32-byte body)	
12823	12.820.0	10.10.10.10	10.10.10.10	HTTP	150	200 OK	200 OK	
12824	12.820.0	10.10.10.10	10.10.10.10	HTTP	150	400 Bad Request	400 Bad Request	
12825	12.820.0	10.10.10.10	10.10.10.10	HTTP	150	200 OK	200 OK	
12826	12.820.0	10.10.10.10	10.10.10.10	HTTP	150	200 OK	200 OK	

Clave token generada para la transferencia

Validación de clave token exitosa

Evidencia de ejecución de la transacción

[illegible]

40. Ahora bien, de la revisión conjunta de los medios probatorios se aprecia la siguiente información:

Autorización de las operaciones denunciadas

Generación y validación de la clave OTP

Fecha y hora	12/01/2026 / 13:15:03 horas	12/01/2026 / 13:16:19 horas
Generación de clave Token	ValidateOtp	ValidateOtp
Validación de clave Token	Soft-Token/Validate	Soft-Token/Validate
Resultado	ValidateOtp	ValidateOtp
Entidad	Autenticación móvil	Autenticación móvil

Autorización de las operaciones denunciadas

Fecha y hora	12/01/2026 / 13:15:06 horas	12/01/2026 / 13:16:23 horas
Tipo de operación	Transferencia inmediata otro Banco	Transferencia inmediata otro Banco
Código de Cliente	000714595	000714595

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0738-2026/PS2**

Cuenta origen	*****4377	*****4377
Importe	S/ 3 004,30	S/ 3 004,30
Generación de clave Token	VALIDATE OTP (Clave Token generada)	VALIDATE OTP (Clave Token generada)
Validación de clave Token	ONCOMPLETE / SOFT-TOKENS VALIDATE	ONCOMPLETE / SOFT-TOKENS VALIDATE

41. En el presente caso, la afiliación del consumidor a los canales digitales del Banco, así como al mecanismo de seguridad Token no es un hecho en controversia. En efecto, de la revisión de la denuncia se advierte que el denunciante hace referencia al uso del aplicativo del Banco en su dispositivo móvil, lo cual permite inferir que se encontraba afiliado a dicho canal digital. Asimismo, corresponde precisar que, el consumidor en ningún momento cuestionó o negó su afiliación al aplicativo ni al mecanismo de seguridad Token, por lo que se tiene por acreditado que contaba con dichos accesos con anterioridad a la realización de las operaciones cuestionadas, conforme se aprecia a continuación:

El caso que más perjuicio me ha causado es el del Banco Pichincha. Me comuniqué a la Banca Telefónica de dicho banco, al número (01)612-2222, para proceder al bloqueo de mis cuenta. Cabe señalar que en dicha entidad bancaria cuento con dos (02) cuentas de ahorros en soles y una (01) cuenta de ahorros en dólares y solicité el bloqueo de mi tarjeta de débito indicando que había sufrido el robo de mi celular donde tenía la aplicación de "Banca Móvil". El código de bloqueo es el 134127.

42. Respecto al ingreso al canal **Banca Móvil desde donde se hicieron las operaciones**, se aprecia que el 12 de enero de 2026 a las 13:13:03 horas se registró el ingreso a la citada plataforma, con el usuario y la clave digital del denunciante, lo que se acredita con los indicativos "Login" y "Successful".
43. En dicha sesión, a las 13:15:03 horas, se generó y se validó la clave Token para la autorización de la operación, lo cual se refleja con las glosas "ValidateOtp" y "Soft-Token/Validate", respectivamente. Además, a las 13:15:06 horas, se autorizó la primera operación señalada y se generó el estado "OnComplete".
44. Posteriormente, en la misma sesión, a las 13:16:19 horas se generó y se validó la clave Token para la autorización de la segunda operación, lo cual se refleja con las glosas "ValidateOtp" y "Soft-Token/Validate", respectivamente. Además, a las 13:16:23 horas, se autorizó la segunda operación señalada y se generó el estado "OnComplete".
45. Ahora bien, respecto a los factores de autenticación se observa lo siguiente:
- (i) Algo que el usuario posee: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que no es dinámica y que no se genera aleatoriamente por cada operación, como, por ejemplo, las credenciales de acceso a la plataforma digital. En el presente caso, el Banco ha logrado acreditar que se accedió al canal virtual con el ingreso de las credenciales y contraseña de acceso (clave de 6 dígitos o alfanumérica).
 - (i) Algo que solo el usuario conoce: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que sí es dinámica como, por ejemplo, una clave Token. De los medios probatorios se verifica que las operaciones cuestionadas se autorizaron con el ingreso de la clave digital respectiva.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0738-2026/PS2

- (ii) Algo que solo el usuario es: en el presente procedimiento no se ha validado ningún movimiento con una clave biométrica. Sin embargo, ello no incide en el análisis de validez, pues el Reglamento de Ciberseguridad exige solo que se utilicen dos (2) factores de autenticación.
46. De otro lado, el Reglamento de Ciberseguridad establece como segundo requisito que se implemente mecanismos de seguridad de “Hombre en el medio”, los cuales pueden incluir la generación de un código único de autenticación por cada operación.
47. En el presente caso, el Banco presentó un el documento denominado “Anexo I – Artículo 19”, a través del cual describió los mecanismos utilizados para cumplir con el segundo requisito establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, siendo que, de la información contenida en dicho documento, la cual fue declarada confidencial, este Órgano Resolutivo ha podido verificar que el denunciado cumple con este segundo requisito y ha implementado un control de ataques de hombre en el medio.
48. Respecto del tercer requisito referido a la notificación de los datos de las operaciones, el Banco indicó que notificó dichas operaciones al correo electrónico chicoma****@gmail.com, por lo que ha quedado acreditado el cumplimiento de este requisito. Cabe precisar que el señor Chicoma no ha negado dicha información:

Primera operación

Envío Confirmación de Transferencia exitosa por Email

Jan 12, 2026 # 19:15:06.239	Estado de solicitud: [POST] Document Management [CROSS] correspondencia [CROSS] email [CROSS] correspondencia [CROSS] con Request-ID: 971c3324-4558-4652-1000-4a7b7facc652	971c3324-4558-4652-1000-4a7b7facc652	MSB	jarvis-cross-services-correspondence...
Jan 12, 2026 # 19:15:06.383	method: sendEmail, status: incomplete, duration: 146 milliseconds	971c3324-4558-4652-1000-4a7b7facc652	MSB	jarvis-cross-services-correspondence...
Jan 12, 2026 # 19:15:06.383	Fin de solicitud: [POST] Document Management [CROSS] correspondencia [CROSS] email [CROSS] correspondencia [CROSS] con Request-ID: 971c3324-4558-4652-1000-4a7b7facc652, tiempo: 150ms	971c3324-4558-4652-1000-4a7b7facc652	MSB	jarvis-cross-services-correspondence...
Jan 12, 2026 # 19:15:09.123	Enviando correo con usuario: app@pichincha.pe con Request-ID: 8544da9f-48a2-6c0d-7db0-46a4ec04752	971c3324-4558-4652-1000-4a7b7facc652	MSB	jarvis-cross-services-correspondence...

Envío de comprobante de operación exitosa

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0738-2026/PS2

BANCO PICHINCHA
Se trata de ti.

Hola MIGUEL EDMUNDO CHICOMA KOIKE,

A continuación te enviamos el detalle de tu operación.

Comprobante de Operación

N° Operación
000189658

Fecha y hora
12 Enero 2026 - 13:15

Tipo de transferencia
Inmediata

Cuenta de origen
CUENTA DE AHORROS PREFERENTE SOLES
001 - 536 - 924377

Monto transferido
S/ 3000.00

Monto debitado
S/ 3004.45
(S/ 3000.00 + Comisión S/ 4.30 + ITF S/ 0.15)

Cuenta destino
SUSANA CECILIA SALAS LACHUMA
INTERBANK
003 - 898 - 013493507836 - 47

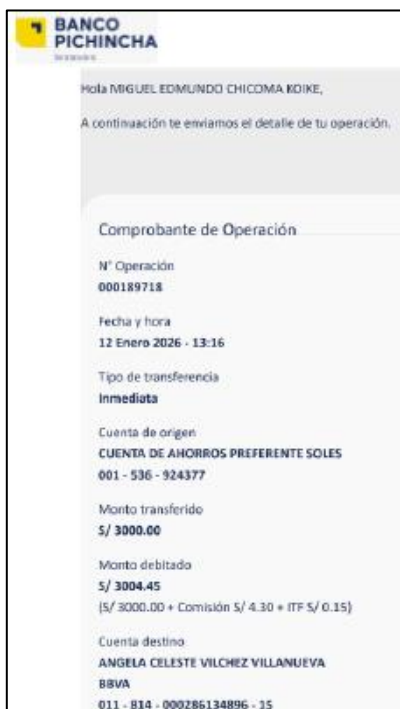
Segunda operación

Envío Confirmación de Transferencia exitosa por Email

Jan 12, 2026 # 13:16:23.783	Inicio de endpoint: POST document-management-service correspondencia-v1.0 email-correspondencia.html con Request-ID: 000000-1807-2901-0004-500750000000	000000-1807-2901-0004-500750000000	MSDK	servicio-externo- servicio- correspondencia-...
Jan 12, 2026 # 13:16:23.958	Fin de endpoint: POST document-management-service correspondencia-v1.0 email-correspondencia.html duration: 163 milliseconds	000000-1807-2901-0004-500750000000	MSDK	servicio-externo- servicio- correspondencia-...
Jan 12, 2026 # 13:16:23.958	Fin de endpoint: POST document-management-service correspondencia-v1.0 email-correspondencia.html con Request-ID: 000000-1807-2901-0004-500750000000, tiempo: 16.7ms	000000-1807-2901-0004-500750000000	MSDK	servicio-externo- servicio- correspondencia-...
Jan 12, 2026 # 13:16:26.885	Envío de correo con usuario: app@pichincha.pe con Request-ID: 00F07025-1806-646F-05A6-F936C0917626	000000-1807-2901-0004-500750000000	MSDK	servicio-externo- servicio- correspondencia-...

Envío de comprobante de operación exitosa

[Ver imagen en la siguiente página]



49. Siendo así, este Órgano Resolutivo considera que ha quedado acreditado que el Banco notificó de forma correcta las operaciones cuestionadas por el señor Chicoma, por lo que se tiene por cumplido este tercer requisito establecido por el Reglamento de Ciberseguridad y, por tanto, el cumplimiento de todo el circuito de autenticación reforzada previsto en el citado Reglamento.
50. No obstante, el denunciante formuló alegatos adicionales que serán evaluados a continuación:
- Sobre el alegato (i)*
51. El señor Chicoma señaló que no reconoce las operaciones pues fue víctima del robo de su equipo celular. Asimismo, el señor Chicoma en su escrito del 27 de marzo de 2026 señaló que, tras el robo de su celular, actuó de forma diligente al intentar bloquear sus cuentas y tarjetas, realizando llamadas a distintas entidades financieras; sin embargo, el proceso de bloqueo tomó tiempo debido a los procedimientos de atención, pero que logró efectuarlo aproximadamente dentro de una hora.
52. Al respecto, es necesario señalar que el hecho que el consumidor pierda la posesión de su tarjeta o del celular en el que mantenía instalado el aplicativo móvil del Banco, es una circunstancia que se encuentra fuera de la esfera de control de la entidad financiera. Hasta que el consumidor no le comunique que no tiene la posesión de su tarjeta o teléfono y solicite los bloqueos y desafiliaciones respectivos, el proveedor no tiene cómo saber que la cuenta puede estar siendo afectada por una persona distinta de su titular, ni puede anticiparse a las operaciones que se realizarán con ella. En tal sentido, no se le puede atribuir responsabilidad a la entidad financiera emisora, por el delito del cual fue víctima el señor Chicoma. Por tanto, corresponde desestimar el presente alegato.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0738-2026/PS2**

53. Ahora bien, el 17 de marzo de 2026, el Banco indicó que el denunciante asumió contractualmente el deber de custodia de sus credenciales, por lo que cualquier uso indebido atribuible a la falta de diligencia del usuario configura ruptura del nexo causal. Asimismo, indicó que es deber del titular informar al Banco el robo de su teléfono móvil.
54. Conforme se desprende del relato del denunciante y los medios probatorios, el robo ocurrió el 12 de enero de 2026 alrededor de las 12:40 horas al interior de un restaurante ubicado en la cuadra 37 de la Avenida Aviación del distrito de Surquillo; mientras que las transacciones no reconocidas iniciaron a las 13:15 horas de ese mismo día —esto es, 35 minutos después de que el denunciante fue víctima del robo de su equipo celular— y el bloqueo de la tarjeta se realizó el 12 de enero de 2026, a las 13:40 horas.
55. Al respecto, de la revisión de la página web del Banco se observa que este informa a sus clientes que, en casos de pérdida o robo del celular, deben comunicarse con la Banca telefónica a fin de realizar el bloqueo de las aplicaciones bancarias para que no se pueda acceder a sus cuentas¹³.

Página web del Banco

¿Cómo desactivo mi teléfono si lo robaron?

Si te robaron el teléfono, es muy importante que sigas estos pasos para proteger tus datos e incluso aumentar las posibilidades de recuperarlo:

1. Bloquea

¡El primero paso es proteger tus cuentas y tu dinero, para lo cual debes bloquear tus aplicaciones bancarias! Ponte en contacto con tu entidad financiera y pide que borren tus credenciales de acceso actuales.

56. En el presente caso, el denunciante no siguió las recomendaciones de seguridad frente a casos de robo, pese a que no estuvo impedido de bloquear sus accesos digitales inmediatamente, como ocurre en otros casos en los que, por ejemplo, el consumidor no advierte oportunamente del hurto o sufre la pérdida de conciencia por intoxicación u otra sustancia narcótica en el marco del delito o es privado temporalmente de su libertad. Por ello, se concluye que contó con tiempo más que suficiente (35 minutos) para dar parte al Banco del robo de su celular y solicitar el bloqueo de sus accesos digitales; sin embargo, no lo hizo, omisión que sí tiene injerencia en la realización de las operaciones, en tanto, como ha sido indicado, estas no se produjeron inmediatamente, sino más de media hora después.
57. Por otro lado, en su escrito de denuncia, el señor Chicoma señaló que se apersonó a una agencia del BCP con la finalidad de bloquear su tarjeta y presentar un reclamo por operaciones que se habrían realizado con dicha tarjeta. Para sustentar sus alegaciones, presentó copia del referido reclamo. No obstante, de la revisión de dicho documento se advierte que este presenta información incompleta, pues no se consigna el nombre de la persona que lo habría atendido ni los datos completos del cliente; asimismo, se observa una incongruencia en el número de DNI consignado, pues no corresponde al denunciante, conforme se aprecia a continuación:

¹³Ver <https://www.pichincha.com/blog/como-bloquear-celular-robado-perdido> (página verificada en la misma fecha emisión de la presente resolución).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0738-2026/PS2

Hoja de Reclamación
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
RUC: 20100047218
N° Solicitud: TRA00279387

Fecha: 1/12/2026 Hora: 1:26:00 PM Tipo de servicio: Reclamos

Atendido por:

Tipo de persona:
☐ Jurídica ☒ Natural Fecha estimada de atención:

La fecha estimada del reclamo es de fin de análisis, no se está considerando el tiempo de entrega de la carta de respuesta enviada a través del Courier.

Datos del Cliente

Tipo de documento:
☒ DNI ☐ Carné de identidad ☐ Carné de extranjería ☐ Pasaporte ☐ NIC ☐ RUC N°: 10804933

Razón Social: MIGUEL EDMUNDO CHICOMA KOIKE

Apellido paterno: Apellido materno: Nombres:

Representante legal: Correo electrónico: chicomamiguel@gmail.com

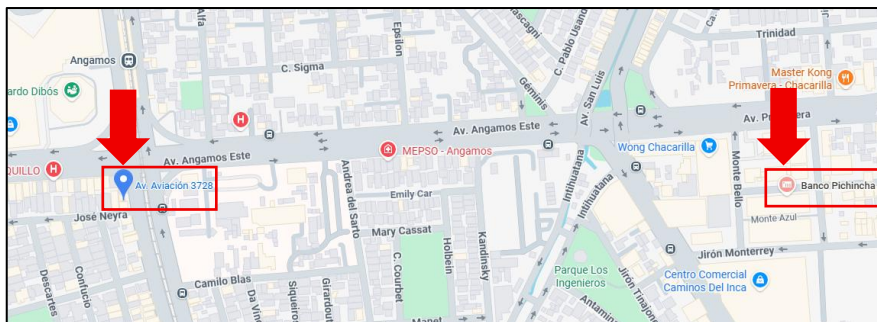
Reclamo menor de edad: Jr / Av / Calle: Nombre de Jr / Av / Calle:

N°: Mz / Lote: Dpto / Proa / Int: Número de Urb / Ins / Res / Un Vac:

Sec / Etapa / Zona: Distrito: Provincia: Departamento:

Teléfono: Teléfono adicional (opcional): Banca:

58. No obstante, en su escrito del 27 de marzo de 2026 manifestó que, luego del robo de su celular, efectuó llamadas a distintas entidades financieras, entre ellas el Banco BCP; y que el bloqueo demoró debido a los procedimientos de atención, aunque afirmó que logró concretarlo aproximadamente en una hora. Sin embargo, no presentó medio probatorio alguno que sustente tales afirmaciones.
59. En ese sentido, se advierte una incongruencia en la información brindada por el señor Chicoma, en tanto no resulta claro si se apersonó a una agencia del Banco para solicitar el bloqueo de sus productos o si realizó dicha gestión vía telefónica. Cabe precisar que esta inconsistencia resta credibilidad a su versión de los hechos respecto de las acciones que habría adoptado tras el robo de su equipo celular. Asimismo, de la información obrante en autos se aprecia que existían agencias bancarias cercanas al lugar donde ocurrieron los hechos, lo que refuerza que el denunciante contaba con alternativas razonables para gestionar el bloqueo de sus productos con mayor inmediatez, conforme se aprecia a continuación:



60. Aunado a ello, es importante mencionar que la Asociación de Bancos del Perú, junto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creó la línea de emergencia 1820 que comenzó a utilizarse en julio de 2024 a fin de bloquear tarjetas y aplicaciones bancarias tras robos.

61. En ese sentido, la existencia de la línea de emergencia 1820 evidencia que el denunciante contaba con mecanismos accesibles e inmediatos para comunicar el robo de su equipo celular y solicitar el bloqueo de sus productos financieros, por lo que no se advierte que haya estado impedido de adoptar dichas medidas de forma oportuna.
62. Es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, el denunciante no mostró una conducta diligente pues no comunicó a su entidad financiera del delito del que fue víctima con inmediatez, pese a que contó con un lapso razonable para ello, no se encontraba impedido de hacerlo y su accionar hubiera podido evitar la ocurrencia de la operación materia de denuncia.
63. Ante el riesgo de robo de tarjetas y equipos móviles, el consumidor debe de interiorizar que es primordial realizar el bloqueo inmediato de sus productos financieros y accesos digitales, con la finalidad de evitar su uso fraudulento en su propio perjuicio y la afectación de terceros. De lo contrario, puede ser responsable de operaciones no realizadas materialmente por él pero que se reputan válidas, por haberse cumplido con los mecanismos de autenticación respectivos.
64. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
65. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de ciberseguridad; se ha verificado la existencia de una causal de exoneración de responsabilidad administrativa constituida por la imprudencia del propio consumidor afectado.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0738-2026/PS2***Sobre el alegato (ii)*

66. El señor Chicoma señaló que las operaciones no forman parte de su comportamiento habitual de consumo y son inusuales y con patrón de fraude por haberse efectuado siete operaciones en el lapso de once minutos.
67. Sobre el comportamiento habitual de consumo, debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como: establecimientos comerciales -físicos o virtuales-, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, en tanto exista saldo o línea de crédito disponible para ello.
68. Asimismo, el Reglamento enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:
- 5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.*
69. De la revisión de los estados de cuenta de la cuenta de ahorros del denunciante, correspondiente a los meses de febrero de 2025 a diciembre de 2025, se aprecia que el denunciante ha realizado transacciones en su tarjeta, de acuerdo con las siguientes características:
- Canal de operaciones habituales: operaciones en canales virtuales del Banco.
 - Importe mayor de operaciones: el 9 de febrero de 2025 se realizó una transferencia por el importe de S/ 11 004,30.
 - Tipo de operaciones: transferencias.
 - Frecuencia de uso: se registra una operación por día.
70. De lo expuesto, se verifica que el señor Chicoma realizaba una transferencia por día, aunque por importes mayores a las operaciones cuestionadas.
71. La primera operación por el importe de S/ 3 004,30, no podía ser considerada ajena al comportamiento habitual de consumo del denunciante, pues se trataba de la primera operación efectuada en el día; respecto a la segunda operación por el importe de S/ 3 004,30, si bien esta operación no estaba dentro del número máximo de operaciones por día, el monto total ascendía a S/ 6 008,60 monto que resultaba inferior a lo dispuesto con anterioridad por el denunciante, por lo que corresponde desestimar el alegato formulado por el señor Chicoma en este extremo.
72. Asimismo, el denunciante indicó que cuestiona el argumento del comportamiento habitual de consumo, señalando que en el último año solo realizó una transferencia por un monto similar (S/ 11 004,30), la cual fue dirigida a la cuenta de su esposa.
73. Al respecto, si bien el denunciante cuestionó el envío de transferencias a cuentas distintas, ello no constituía un parámetro determinante para desconocer la validez de dichas transacciones. En efecto, los sistemas de monitoreo de operaciones implementados por las entidades financieras no se configuran en función de la identidad de los beneficiarios, sino en base a otros factores de riesgo, tales como la frecuencia y el número de

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0738-2026/PS2**

operaciones realizadas en un periodo breve, el canal empleado para su ejecución, los montos involucrados, entre otros. En atención a ello, corresponde desestimar el presente alegato del denunciante.

74. De otro lado, el artículo 22° del Reglamento establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹⁴, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
75. La activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
76. Es preciso indicar que existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en períodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
77. De los medios probatorios aportados al procedimiento, se ha podido verificar que las operaciones se realizaron en el siguiente orden:

Fecha	Hora	Detalle	Importe S/
12/01/2026	13:15	TRF.INMED 00389801349350783647	3 004,30
12/01/2026	13:16	TRF.INMED 01181400028613489615	3 004,30

78. Del referido material probatorio, se verifica que las dos (2) operaciones se realizaron en un solo día, en un lapso total de dos minutos.
79. La primera operación por el importe de S/ 3 004,30 se realizó el 12 de enero de 2026 a las 13:15 horas; pero por ser la primera transacción cuestionada por sí misma no contenía información que hiciera presumir un uso fraudulento de la tarjeta. Posteriormente, la segunda transacción se realizó a las 15:16 horas, después de un minuto, por el mismo importe; sin embargo, el importe total dispuesto (S/ 6 008,60) resultaba menor a las que ya había realizado el consumidor previamente.
80. Sin perjuicio de ello, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la segunda operación, ello no hubiese supuesto que ésta y las operaciones anteriores sean anuladas o revertidas, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones

14

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

M-OPS-04/01

Página 20 de 25



posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas. En el presente caso, la tercera operación no es objeto de controversia, en tanto el Banco se allanó respecto de las operaciones posteriores, asumiendo responsabilidad por estas. En consecuencia, corresponde desestimar el alegato del denunciante.

81. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto débito indebido de dos (2) operaciones en la cuenta de ahorros N° *****77 del denunciante, pues quedó acreditada su correcta autorización y se acreditó que se produjo la ruptura del nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado por no haber bloqueado oportunamente su tarjeta y accesos digitales. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los cuestionamientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que: (i) fue víctima del robo de su equipo celular; y, (ii) las operaciones no forman parte de su comportamiento habitual de consumo y son inusuales y con patrón de fraude por haberse efectuado siete operaciones en el lapso de once minutos:

III.4. Medidas correctivas

82. Este órgano resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
83. En el presente caso, se ha declarado responsable al Banco por infringir el Código al debitar indebidamente cinco (5) operaciones no reconocidas en la cuenta de ahorros de la parte denunciante. Por lo tanto, corresponde ordenar al Banco en calidad de medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:
- (i) Devolver el importe de S/ 9 029,20 en la cuenta de ahorros N° *****77 del denunciante, correspondiente a cinco (5) de las operaciones no reconocidas, así como los intereses dejados de percibir, desde la fecha del débito de las operaciones hasta el cumplimiento de la medida correctiva, de acuerdo con la tasa de rendimiento aplicable a la referida cuenta; e,
 - (ii) informar a la parte denunciante sobre las devoluciones realizadas y el monto que corresponde a cada concepto devuelto.
84. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva citada en el numeral precedente, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código¹⁵.

¹⁵

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0738-2026/PS2****III.5. Graduación de la sanción**

85. El análisis de la sanción a imponer por la infracción verificada en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.
86. Sobre el débito indebido de cinco (5) operaciones en la cuenta de ahorros N° *****77, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	Por la cuantía afectada de S/ 9 029,20, que equivale a 1.64 UIT ¹⁶ , la infracción tiene un nivel de afectación moderado (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales del Banco, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) ¹⁷ , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que el denunciado es una gran empresa ¹⁸ . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 3.78 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	El débito de operaciones no reconocidas constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).
Atenuantes y agravantes	
No se han identificado circunstancias agravantes. Por otro lado, considerando que el Banco formuló su allanamiento dentro del plazo otorgado para la presentación de sus descargos ¹⁹ , en aplicación del citado artículo 112° del Código y el literal e) del artículo 29 de la Directiva N° 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, corresponde atenuar la multa base e imponer como sanción una amonestación.	

III.6. Costas del procedimiento

87. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI²⁰ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago

(200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

¹⁶ El valor de la UIT en el presente año es de S/ 5 500,00.

¹⁷ Ver: https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7

¹⁸ La clasificación de empresas es la siguiente:

- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

¹⁹ Mediante Resolución N° 1 se otorgó al Banco un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contado desde su notificación, para que presente sus descargos. El Banco fue notificada el 10 de marzo de 2026 y formuló su allanamiento el 17 de marzo de 2026.

²⁰ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0738-2026/PS2**

de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. No obstante, el ya citado artículo 112° del Código establece que, en todos los supuestos de allanamiento o reconocimiento formulado con la presentación de los descargos, se exonerará a la denunciada del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

88. Asimismo, el ya citado literal e) del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI establece que la exoneración de costos procederá cuando el denunciado formule su allanamiento dentro del plazo concedido para la presentación de sus descargos.
89. Si bien por los alcances del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021-COD/INDECOPI, no correspondería exonerar al Banco del pago de costos, debido a que no formuló su allanamiento sobre todas las pretensiones de la parte denunciante, lo cierto es que, en el extremo de la denuncia en el cual no se allanó no resultó ser la parte vencida; por lo que no corresponde que asuma los costos vinculados a estos.
90. En ese sentido, el Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36,00²¹.
91. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código²².

IV. RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Pichincha, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto débito indebido de dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4634-****-****-7230 del denunciante, pues quedó acreditada su correcta autorización y se acreditó que se produjo la ruptura del nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado por no haber bloqueado oportunamente su tarjeta y accesos digitales. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante referidos a que: (i) fue víctima del robo de su equipo celular; y, (ii) las operaciones no forman parte de su comportamiento habitual de consumo y son inusuales y con patrón de fraude por haberse efectuado siete operaciones en el lapso de once minutos:

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

²¹ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

²² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costos y costas

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0738-2026/PS2**

Fecha	Detalle	Importe S/
12/01/2026	TRF.INMED 00389801349350783647	3 004,30
12/01/2026	TRF.INMED 01181400028613489615	3 004,30

SEGUNDO: Sancionar a Banco Pichincha con una amonestación, en mérito al allanamiento formulado, por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por debitar indebidamente cuatro (4) operaciones no reconocidas de la cuenta de ahorros N° 191-*****-0-11 del denunciante, pues: (i) fue víctima del robo de su equipo celular; y, (ii) las operaciones no forman parte de su comportamiento habitual de consumo y son inusuales y con patrón de fraude por haberse efectuado siete operaciones en el lapso de once minutos:

Fecha	Detalle	Importe S/
12/01/2026	TRF.INMED 00389801349352500146	3 004,30
12/01/2026	TRF.INMED 01181400028696801014	1 504,30
12/01/2026	TRF.INMED 00932220765098207294	1 512,00
12/01/2026	TRF.INMED 00389801348840736049	1 504,30
12/01/2026	TRF.INMED 00389801348840736049	1 504,30

TERCERO: Ordenar a Banco Pichincha como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Devolver el importe de S/ 9 029,20 en la cuenta de ahorros N° *****77 del denunciante, correspondiente a cinco (5) de las operaciones no reconocidas, así como los intereses dejados de percibir, desde la fecha del débito de las operaciones hasta el cumplimiento de la medida correctiva, de acuerdo con la tasa de rendimiento aplicable a la referida cuenta; e,
- (ii) informar a la parte denunciante sobre las devoluciones realizadas y el monto que corresponde a cada concepto devuelto.

Banco Pichincha deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

CUARTO: Ordenar a Banco Pichincha el pago de las costas del procedimiento y disponer que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver a la parte denunciante el pago de las costas de esta instancia, ascendente a S/ 36,00.

Banco Pichincha deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas, ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N°001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0738-2026/PS2**

Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N°2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²³, caso contrario la resolución quedará consentida.

SEXTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI²⁴, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

SÉPTIMO: Disponer la inscripción de Banco Pichincha en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°²⁵ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.



Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU
20133840533 hard
Fecha: 27/04/2026 12:13:53-0500

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

²³ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32°.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**Artículo 222°.- Acto firme**

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²⁴ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

²⁵ **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.